

<제6편 상소심절차.제16장 항고.제1절 항고의 의의>

I. 항고의 개념

1. 항고의 정의와 본질

- 항고란 판결 이외의 재판인 결정이나 명령에 대하여 불복을 신청하는 상소의 일종이다. 민사소송법상 재판은 그 형식에 따라 판결, 결정, 명령으로 구분되는데 판결에 대한 상소 수단이 항소와 상고라면 결정과 명령에 대한 상소 수단은 항고이다. 이는 재판의 성격에 따라 불복 절차를 이원화하여 소송의 효율성과 신속성을 도모하기 위한 장치이다. 항고는 상소의 일종이므로 상소 일반의 원칙이 적용된다. 하급법원의 재판에 대하여 상급법원에 구제를 구하는 단계적 구조를 가지며, 항고의 제기로 인하여 재판의 확정성이 차단되는 확정차단력과 사건이 상급심으로 옮겨지는 이심력을 발생시킨다. 다만, 판결에 대한 항소와 달리 항고는 절차의 간이성과 신속성을 중시하므로 반드시 변론을 거쳐야 하는 것은 아니며, 서면 심리만으로 재판할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

2. 항고권의 발생과 소송구조

- 항고를 제기하기 위해서는 항고인에게 불복의 이익인 항고이익이 존재해야 한다. 결정이나 명령에 의하여 자기의 법률상 지위가 침해되었거나 불이익을 입은 당사자 또는 이해관계인이 항고권을 행사할 수 있다. 또한 항고는 법률이 명문으로 허용하는 경우이거나 재판의 성질상 불복이 당연히 예정된 경우에 한하여 허용된다. 소송구조 측면에서 항고는 독립된 상소절차로서 원재판의 당부만을 심사하는 사후심적 성격과 새로운 자료를 제출할 수 있는 속심적 성격을 동시에 보유한다.

II. 항고의 유형

1. 시기에 따른 구분

- 일반항고는 제기 시기에 따라 보통항고와 즉시항고로 구분된다.

(1) 보통항고

- 보통항고는 결정이나 명령의 성질상 즉시 확정할 필요가 없는 경우에 허용되며 당해 절차가 존속하는 한 언제든지 제기할 수 있는 항고를 말한다. 다만, 보통항고는 제기하더라도 원재판의 집행을 정지시키는 효력이 당연히 발생하는 것은 아니며 법원의 별도 결정이 있어야만 집행이 정지된다.

(2) 즉시항고

- 즉시항고는 법률에 명문의 규정이 있는 경우에 한하여 허용되며 재판이 고지된 날부터 일정한 짧은 기간 내에 제기하여야 하는 항고이다. 민사소송법상 즉시항고 기간은 1주이다. 즉시항고는 신속한 확정이 필요한 재판을 대상으로 하며 제기 시 원재판의 집행을 정지시키는 효력을 가진다는 점이 보통항고와 구별되는 가장 큰 특징이다.

2. 심급에 따른 구분

- 항고는 그 심급적 위치에 따라 일반항고와 재항고로 나뉜다.

(1) 일반항고

- 제1심 법원의 결정이나 명령에 대하여 항고법원에 불복하는 첫 번째 단계의 항고를 의미한다. 이는 판결의 항소에 대응하는 개념이다.

(2) 재항고

- 항고법원·고등법원 또는 항고심으로서의 지방법원 합의부의 결정 및 명령에 대하여 다시 불복하는 절차를 의미한다. 재항고는 상고와 유사한 성격을 지니며 대법원이 관할하게 된다. 재항고는 원재판에 법령 위반 등의 중대한 사유가 있는 경우에 한하여 제기할 수 있다.

3. 특별한 형태 : 특별항고

- 특별항고는 불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여 재판에 영향을 미친 헌법 위반이나 법률 위반이 있음을 이유로 대법원에 제기하는 비상 불복 수단이다. 일반적인 항고 절차를 거칠 수 없는 확정된 재판에 대하여 헌법 수호와 법령 해석의 통일을 위해 예외적으로 인정되는 제도이다.

III. 항고의 적용범위

1. 대상이 되는 재판의 범위

- 항고의 대상은 원칙적으로 결정과 명령에 한정된다. 소송 절차상의 부수적 사항이나 집행 절차에서의 판단 등 판결 형식을 취하지 않는 재판들이 주된 대상이다. 예를 들어 소장각하결정, 소송비용액확정결정, 부동산경매절차에서의 매각허가결정 등이 이에 해당한다. 판결의 경우 그 내용이 절차적 사항이라 하더라도 항고의 대상이 될 수 없으며 항소로 다루어야 한다.

2. 인적 적용범위

- 항고는 소송 당사자뿐만 아니라 재판으로 인하여 직접 권리를 침해받은 제3자에게도 개방되어 있다. 판결에 대한 항소가 원칙적으로 당사자에게만 허용되는 것과 비교하여 항고는 재판의 효력이 미치는 이해관계인의 범위를 폭넓게 인정하는 경향이 있다. 이는 결정이나 명령이 당사자 이외의 자에게 실질적인 영향을 미치는 경우가 많기 때문이다. 판례에 따르면 재판의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가지는 자는 항고권을 행사할 수 있는 적격을 가진다.

3. 법률적 적용범위

- 항고는 민사소송법뿐만 아니라 민사집행법, 비송사건절차법, 가사소송법 등 다양한 법 영역에서 활용된다. 각 법률은 해당 절차의 특성에 맞게 항고의 제기 기간, 방식, 효력 등을 별도로 규정하고 있다. 특히, 민사집행 절차에서는 집행의 신속성과 채권자의 이익 보호를 위해 즉시항고 제도를 광범위하게 운용하고 있으며 항고 이유의 서면 제출 강제 등 엄격한 절차적 요건을 부과하기도 한다.

4. 적용의 제한과 예외

- 법률에 의하여 불복이 금지된 결정이나 명령에 대해서는 일반항고를 제기할 수 없다. 또한 대법원의 결정이나 명령에 대해서는 항고의 성질상 상급법원이 존재하지 않으므로 항고가 불가능하며 오직 특별항고의 요건을 갖춘 경우에만 대법원 자체에 대한 비상 불복만이 가능하다. 소송절차의 원활한 진행을 위해 중간적 결정이나 부수적 명령에 대해서는 항고를 제한하고 최종 판결에 대한 상소 시 함께 다투도록 하는 경우도 존재한다.

IV. 결론

- 항고는 판결에 의한 종국적 해결 이외의 소송 과정에서 발생하는 다양한 법률적 쟁점들을 효율적으로 시정하기 위한 필수적 제도이다. 항고의 유형을 보통항고, 즉시항고, 특별항고 등으로 세분화하여 운영하는 것은 재판의 신속성과 당사자의 권리 구제라는 상충하는 가치를 조화시키기 위한 입법적 노력의 결과이다. 항고 제도를 통해 법원은 오판을 스스로 교정할 기회를 얻으며 당사자는 불의의 결정이나 명령으로 인한 피해를 방지할 수 있다. 이와 같은 항고 절차의 의의와 유형 및 범위를 정확히 이해하는 것은 복잡한 민사소송 절차 전반을 관통하는 불복 체계를 파악하는 데 중추적인 역할을 한다. 또한 실무적으로 즉시항고의 기간 준수와 항고이유서 제출 등 절차적 요건을 엄격히 준수하는 것이 권리 구제의 실효성을 확보하는 관건이 된다.